

# El sistema interamericano de derechos humanos

*Su obligatoriedad en México y el control de convencionalidad*

Lectura de 5 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

Cuando se debilitan los contrapesos internos, queda una garantía que no se elige en las urnas: el sistema interamericano de derechos humanos. Esta lectura explica cómo funciona, cuándo y cómo México se sometió a él, por qué la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga a los jueces mexicanos y de dónde viene el control de convencionalidad, expresión que apareció por primera vez en el voto de un juez mexicano. Termina con la tensión entre esas obligaciones y las restricciones de la Constitución.

**PALABRAS CLAVE** sistema interamericano · Convención Americana sobre Derechos Humanos · Corte Interamericana de Derechos Humanos · Comisión Interamericana · control de convencionalidad · Sergio García Ramírez · contradicción de tesis 293/2011

IDEAS CLAVE

- El sistema interamericano tiene dos órganos: la Comisión, que recomienda, y la Corte, que juzga y ordena.
- México se adhirió a la Convención Americana en 1981 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte en 1998.
- Según la Suprema Corte, la jurisprudencia interamericana vincula a todos los jueces mexicanos cuando es más favorable a la persona.
- La expresión «control de convencionalidad» apareció por primera vez en el sistema interamericano en un voto del juez mexicano Sergio García Ramírez (2003).
- Su cumplimiento enfrenta límites: en 2022 y 2023 la Corte ordenó a México suprimir el arraigo y adecuar la prisión preventiva oficiosa, y en 2024 la Constitución amplió esa prisión preventiva.

ÍNDICE

|   |                                            |   |   |                                                    |   |
|---|--------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 | Introducción: una garantía que no se elige | 2 | 5 | La práctica: una garantía que no siempre se cumple | 5 |
| 2 | Qué es el sistema interamericano           | 2 | 6 | Conclusión                                         | 5 |
| 3 | México en el sistema interamericano        | 2 |   | Glosario                                           | 5 |
| 4 | El control de convencionalidad             | 3 |   | Preguntas para el repaso                           | 6 |
|   |                                            |   |   | Fuentes                                            | 6 |

## Introducción: una garantía que no se elige

El 1 de septiembre de 2025 tomaron protesta los juzgadores electos por voto popular, entre ellos los integrantes de una nueva Suprema Corte, y muchos jueces de carrera dejaron sus cargos. La reforma que lo hizo posible abrió un debate sobre la protección efectiva de los derechos humanos en México. En ese contexto adquiere especial importancia una garantía externa, que no depende de las urnas: el sistema interamericano de derechos humanos.

## Qué es el sistema interamericano

El sistema interamericano es el conjunto de normas y órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargados de promover y proteger los derechos humanos en el continente. Su tratado central es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, adoptada en 1969 <sup>1</sup>. La Convención creó dos órganos con funciones distintas:

| ÓRGANO                                               | SEDE                   | QUÉ HACE                                                                                                  | EFFECTO DE SUS DECISIONES                          |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)   | Washington             | Recibe peticiones, investiga, publica informes y, si el Estado no cumple, puede llevar el caso a la Corte | Recomienda                                         |
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) | San José de Costa Rica | Juzga a los Estados que aceptaron su competencia y emite opiniones consultivas                            | Sus sentencias obligan al Estado condenado: ordena |

La distinción importa: la Comisión **recomienda**; la Corte, en sus sentencias, **ordena**.

## México en el sistema interamericano

México se adhirió a la Convención Americana en 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1998 <sup>1</sup>. Desde entonces, la Corte puede juzgarlo, y lo ha condenado en varios casos.

La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 dio a los tratados de derechos humanos un lugar central: el artículo 1.º ordena interpretar las normas de derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados, «favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia» <sup>2</sup>. Y en 2013, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte fijó dos criterios obligatorios:

**TESIS DEL SEMANARIO**

Jurisprudencias P./J. 20/2014 y P./J. 21/2014 (10a.), Pleno de la Suprema Corte (contradicción de tesis 293/2011) <sup>3,4</sup>

Los derechos humanos de la Constitución y de los tratados constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, «pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional» (P./J. 20/2014).

«Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona» (rubro de la P./J. 21/2014).

La segunda tesis es la base de la obligatoriedad: la jurisprudencia interamericana vincula a todos los jueces del país, aunque México no haya sido parte en el caso, siempre que proteja mejor a la persona. La primera, como se verá, es la fuente de la principal tensión.

## El control de convencionalidad

### *Qué es*

El control de convencionalidad es el deber de las autoridades —en primer lugar, de los jueces— de verificar que las normas que aplican sean compatibles con la Convención Americana y con la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana, y de no aplicar, o de interpretar conforme, las que no lo sean.

### *Un origen mexicano*

En el sistema interamericano, la expresión apareció por primera vez en el voto razonado de un juez mexicano, Sergio García Ramírez, en el caso *Myrna Mack Chang vs. Guatemala* (2003) <sup>5</sup>:

**CORTE INTERAMERICANA**

Corte IDH, *Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, sentencia de 25 de noviembre de 2003, voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párr. 27 <sup>5</sup>

«[...] dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional [...].»

**PRECISIÓN** En ese voto, García Ramírez se refería al control que ejerce la propia Corte Interamericana sobre el Estado en su conjunto, no al que hacen los jueces nacionales. Y la afirmación correcta es «en el sistema interamericano», no «en toda la historia».

SEMBLANZA

**Sergio García  
Ramírez**

1938 – 2024

Derecho penal; derechos  
humanos.

QUIÉN FUE

Jurista mexicano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, procurador general de la República y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1998 a 2009, tribunal que presidió.

QUÉ APORTÓ

Acuñó en el sistema interamericano la expresión «control de convencionalidad». En votos posteriores sostuvo que ese control, en el ámbito interno, puede ser difuso, es decir, quedar en manos de todos los tribunales.

*De la Corte a los jueces nacionales*

La Corte Interamericana hizo suya la expresión en 2006. En *Almonacid Arellano y otros vs. Chile* sostuvo que el Poder Judicial debe ejercer «una especie de “control de convencionalidad”» entre las normas internas y la Convención <sup>6</sup>. Dos meses después, en *Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú*, eliminó el matiz «una especie de» y precisó que el control debe ejercerse *ex officio*, es decir, aunque las partes no lo pidan <sup>7</sup>. Y en 2009, en el primer caso contra México en que lo reiteró, dijo:

CORTE INTERAMERICANA

Corte IDH, *Radilla Pacheco vs. México*, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 339 <sup>8</sup>

«[...] el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana [...].»

La Suprema Corte aceptó esa obligación en 2011, al resolver el expediente Varios 912/2010 sobre el cumplimiento de la sentencia Radilla, y estableció el control de convencionalidad *ex officio* en un modelo de control difuso de constitucionalidad: todos los jueces del país pueden dejar de aplicar, en el caso concreto, una norma contraria a los derechos humanos de la Constitución y de los tratados <sup>9</sup>.

AÑO      HITO

2003    Voto de García Ramírez en *Myrna Mack Chang*: primer uso de la expresión en el sistema interamericano

2006    *Almonacid Arellano*: la Corte impone el control a los jueces internos («una especie de»)

2006    *Trabajadores Cesados del Congreso*: el control es *ex officio*

2009    *Radilla Pacheco vs. México*: primera reiteración en un caso contra México

2011    Varios 912/2010: la Suprema Corte acepta el control difuso *ex officio*; reforma constitucional de derechos humanos

2013    Contradicción de tesis 293/2011: la jurisprudencia interamericana vincula, con el límite de las restricciones constitucionales

## La práctica: una garantía que no siempre se cumple

En la práctica, el sistema interamericano no siempre ha recibido el peso que merece. La tensión se ve con claridad en la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. En 2022, en *Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México*, la Corte recordó que un Estado «no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales»<sup>10</sup>. En 2023, en *García Rodríguez y otro vs. México*, ordenó suprimir el arraigo pre-procesal y adecuar la prisión preventiva oficiosa, «incluyendo sus disposiciones constitucionales»<sup>11</sup>. En esa sentencia criticó, además, que el criterio de la contradicción de tesis 293/2011 dejara prevalecer las restricciones constitucionales sobre la Convención: con ello, dijo, el Estado mexicano «podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar»<sup>11</sup>.

La respuesta fue la contraria: el 31 de diciembre de 2024, una reforma constitucional amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y ordenó a los órganos del Estado «atenerse a su literalidad»<sup>12</sup>.

## Conclusión

El sistema interamericano no sustituye a los tribunales nacionales: los complementa. Su fuerza depende de que los jueces de cada país lo apliquen, y de que los Estados cumplan lo que la Corte ordena. Para México tiene, además, un valor particular: la herramienta que hoy permite a cualquier juez proteger los derechos de la Convención frente a una norma interna tiene, en parte, origen en el pensamiento de un jurista mexicano. Conocer el sistema, sus sentencias y sus límites es una condición para que los derechos no dependan de quién juzga.

## Glosario

### Convención Americana sobre Derechos Humanos

Tratado de 1969, también llamado Pacto de San José, que reconoce derechos y crea la Comisión y la Corte Interamericanas.

### Competencia contenciosa

Facultad de la Corte Interamericana de juzgar a un Estado que la ha aceptado y de condenarlo.

### Control de convencionalidad

Deber de las autoridades de verificar que las normas internas sean compatibles con la Convención y con la interpretación de la Corte Interamericana.

### *Ex officio*

De oficio, sin necesidad de que las partes lo soliciten.

### Control difuso

Modelo en el que cualquier juez puede dejar de aplicar, en el caso concreto, una norma contraria a la Constitución o a los tratados.

## Restricción constitucional expresa

Límite a un derecho humano establecido en el texto de la Constitución, que según la contradicción de tesis 293/2011 prevalece sobre el tratado.

## Preguntas para el repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre las funciones de la Comisión y las de la Corte Interamericana?
2. ¿En qué condiciones vincula a los jueces mexicanos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, según la contradicción de tesis 293/2011?
3. ¿Qué aportó Sergio García Ramírez al concepto de control de convencionalidad, y con qué precisión debe afirmarse?
4. Explique la evolución del control de convencionalidad de *Almonacid* (2006) a *Radilla* (2009).
5. ¿Por qué la regla de las restricciones constitucionales expresas genera tensión con las sentencias de la Corte Interamericana?

### CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «El sistema interamericano de derechos humanos. Su obligatoriedad en México y el control de convencionalidad», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

## Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. **TRATADO** Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 22 de noviembre de 1969. México se adhirió en 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1998.
2. **DIARIO OFICIAL** *Diario Oficial de la Federación*, 10 de junio de 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos, art. 1.<sup>º</sup> [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_194\\_10jun11.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf)
3. **TESIS DEL SEMANARIO** Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), Pleno de la SCJN (contradicción de tesis 293/2011), registro digital 2006224. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006224>
4. **TESIS DEL SEMANARIO** Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), Pleno de la SCJN (contradicción de tesis 293/2011), registro digital 2006225. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225>
5. **CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, voto razonado de Sergio García Ramírez, párr. 27. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_101\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf)
6. **CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154, párr. 124. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_154\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf)
7. **CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú*, sentencia de 24 de noviembre de 2006, Serie C No. 158, párr. 128. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_158\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf)
8. **CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, *Caso Radilla Pacheco vs. México*, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209, párr. 339. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_209\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf)

9. TESIS DEL SEMANARIO Tesis P. LXVII/2011 (9a.), Pleno de la SCJN (expediente Varios 912/2010), «Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad», registro digital 160589. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160589>
10. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, *Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México*, sentencia de 7 de noviembre de 2022, Serie C No. 470, párr. 118. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_470\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf)
11. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, *Caso García Rodríguez y otro vs. México*, sentencia de 25 de enero de 2023, Serie C No. 482, párrs. 176, 300 y 301. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_482\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_482_esp.pdf)
12. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 2024, edición vespertina, reforma al art. 19 constitucional. [https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5746525&fecha=31/12/2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746525&fecha=31/12/2024)